

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6866/2549

นายวิทวัส อรรถราภรณ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 มาตรา 28 (2) (ข), มาตรา 30
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฯ มาตรา 30 มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ มาตรา 21 วรรคหนึ่ง กล่าวคือ ต่างมุ่งประสงค์ให้การกำหนดและจ่ายเงินทดแทนอย่างเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่น แต่มาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฯ มิได้บัญญัติถึงรายละเอียดของหลักเกณฑ์ที่จะนำมาใช้คำนึงในการกำหนดและจ่ายเงินค่าทดแทนอย่างเป็นธรรมไว้ดังเช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (5) ดังนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินตาม พ.ร.บ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฯ มาตรา 30 อย่างเป็นธรรม จึงต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (5) กรณีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ วันอันเป็นฐานที่ตั้งในการพิจารณาราคาของอสังหาริมทรัพย์และสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (4) คือ วันใช้บังคับ พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน อันเป็นวันเริ่มต้นของการกำหนดแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนมีผลใช้บังคับ ซึ่งคือวันที่ประกาศกำหนดเขตสำรวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวหรือที่ตั้งระบบไฟฟ้าในราช

กิจจานุเบกษาตามมาตรา 28 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินค่าทดแทนจำนวน 2,431,350 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2542 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 115,905.45 บาท และดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวของต้นเงิน 2,431,350 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 540,300 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี เท่าที่โจทก์ขอ นับแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2542 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 2,105,280 บาท พร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า เงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เพิ่มให้โจทก์เป็นอัตราร้อยละ 90 ของตารางวาละ 6,000 บาท นั้นสูงเกินไปหรือไม่ โดยจำเลยอ้างว่าเงินค่าทดแทน

การใช้ที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนฯ กำหนดให้แก่โจทก์เป็นธรรมแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 มาตรา 30 มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง กล่าวคือ ต่างมุ่งประสงค์ให้การกำหนดและจ่ายเงินค่าทดแทนอย่างเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่น แต่มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 มิได้บัญญัติถึงรายละเอียดของหลักเกณฑ์ที่จะนำมาใช้คํานึงในการกำหนดและจ่ายเงินค่าทดแทนอย่างเป็นธรรมไว้ดังเช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (5) ดังนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 มาตรา 30 เป็นธรรม จึงต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (5) กรณีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์วันอันเป็นฐานที่ตั้งในการพิจารณาราคาของอสังหาริมทรัพย์และสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (4) คือ วันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน อันเป็นวันเริ่มต้นของการกำหนดแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนมีผลใช้บังคับ เมื่อเทียบกับกรณีในคดีนี้ วันอันเป็นฐานที่ตั้งในการพิจารณาราคาของอสังหาริมทรัพย์และสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้าคือวันที่ประกาศกำหนดเขตสำรวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวหรือที่ตั้งระบบไฟฟ้าในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 28 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 ซึ่งจำเลยได้ประกาศเรื่อง กำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าย่อยราชบุรี 3 ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยไทรน้อยในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2537 และประกาศเรื่อง กำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าขนาด 500 กิโล

โวลต์ จากจุดแยกสถานีไฟฟ้าย่อยไทรน้อย (บริเวณอำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี) ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยวังน้อย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2537 ดังนั้น วันที่จะพิจารณาถึง ราคาของอสังหาริมทรัพย์และสภาพและที่ตั้งของที่ดินของโจทก์ซึ่งอยู่ในแนวเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าทั้งสองสายนี้คือ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2537 และวันที่ 1 ธันวาคม 2537 ตามลำดับ ตามสารบัญญัติทะเบียนในสำเนาโฉนดที่ดิน 3720 ของโจทก์ เอกสารหมาย จ.2 โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทแปลงนี้มาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2538 ซึ่งขณะนั้นมีเนื้อที่ 4 ไร่ สภาพที่ดินไม่มีด้านใดติดทางสาธารณประโยชน์ ต่อมาวันที่ 13 มีนาคม 2539 โจทก์ได้แบ่งหักบางส่วนของที่ดินด้านทิศตะวันตกเนื้อที่ 79 ตารางวา เป็นทางสาธารณประโยชน์ โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาภายหลังวันกำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าทั้งสองสายนี้ในสภาพที่ดินที่ไม่มีด้านใดติดทางสาธารณประโยชน์ ทั้งโจทก์ไม่นำสืบถึงเลยว่าโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาในราคาเท่าใด อันเป็นข้อพิรุธชวนให้ระแวงสงสัยว่าราคาที่ดินพิพาทที่โจทก์ซื้อมานี้น่าจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อคดีของโจทก์ ในการขอเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินเพิ่ม ส่วนที่โจทก์นำสืบถึงการซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 3222 และ 11139 ที่นายรุ่ง ทองมา ขายให้แก่นางคะนิงกิจ เตโชพาร ซึ่งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 โดยอ้างว่าก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันมีการทำหนังสือสัญญาจะซื้อขายกันตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2538 และผ่อนชำระค่าที่ดินด้วยเช็คตามสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อขายและสำเนาเช็คเอกสารหมาย จ.10 และ จ.11 นั้น โจทก์ก็ไม่ได้อ้างส่งหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่าจดทะเบียนซื้อขายกันในราคาตารางวาละเท่าใด แต่ปรากฏจากสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เอกสารหมาย จ.15 ว่า จดทะเบียนซื้อขายกันในราคาตารางวาละ 4,109 บาท ทั้งสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ระบุว่าทำขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2538 ได้ระบุหมายเลขโฉนดที่ดินเลขที่ 3222 และ 11139 ไว้ด้วย ทั้ง ๆ ที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ ออกโฉนดที่ดินเลขที่ 11139 ให้เมื่อวันที่ 1 เมษายน

2539 ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 26 จึงเชื่อว่าหนังสือสัญญาจะซื้อขายตามสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข 10 ลงวันที่ย้อนหลัง ทั้งนายรุ่งทองมา ผู้ขายมีที่ดินอื่นอีก 5 แปลงที่อยู่ในแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้าในโครงการเดียวกันกับคดีนี้ด้วยตามสำเนาคำฟ้องเอกสารหมายเลข 31 มีเหตุให้ระวางสงสัยได้ว่าเป็นการสร้างหลักฐานการซื้อขายที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวในราคาสูงเพื่อใช้ในการสนับสนุนเรียกร้องเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินจากจำเลยให้สูงขึ้น และที่โจทก์อ้างว่าเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2538 นายชัยยศ น้อยบุญเต็ม กับนายรุ่งทองมา ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 63278 ให้แก่นายจรัส พลน้อย และวันที่ 26 มีนาคม 2538 นางสาวอรนุช น้อยบุญเต็ม กับนายชัยยศ น้อยบุญเต็ม ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 3518 ให้แก่นางวาสนา จันทรแก้ว ในราคาตารางวาละ 6,000 บาท นั้น ก็มีเพียงแต่สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข 8 และ 9 เท่านั้น ซึ่งง่ายแก่การทำขึ้นและกล่าวอ้าง โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการจดทะเบียนซื้อขายกันเสร็จเด็ดขาดในราคาดังกล่าว ทั้งผู้เขียนสัญญาตามสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข 8 และ 9 เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้เขียนสัญญาตามสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข 10 ซึ่งได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าเขียนขึ้นโดยลงวันที่ย้อนหลังอันเป็นพิรุธ จึงยังฟังไม่ได้ว่ามีการซื้อขายที่ดินดังกล่าวในราคาตารางวาละ 6,000 บาท ส่วนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 65308 เนื้อที่ 215 ตารางวา ระหว่างนายเสรี งานศิลปศิลป์ ผู้ขาย กับนางสาวรัตนชนก สุดใจ ผู้ซื้อ ในราคาตารางวาละ 5,000 บาท ตามสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินและสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 13 และ 14 ก็จดทะเบียนซื้อขายที่ดินภายหลังวันประกาศกำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าทั้งสองสายกว่า 3 ปี และที่ดินแปลงดังกล่าวก็อยู่ในแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้าในคดีนี้ด้วย เป็นที่ดินแปลงเล็กกว่าที่ดินของโจทก์มากและอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์สภาพและที่ตั้งของที่ดินแปลงดังกล่าวจึงดีกว่าสภาพและที่ตั้งของที่ดินพิพาทในขณะที่มีการประกาศกำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าทั้งสองสายซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่มีด้านใด

อยู่ติดทางสาธารณประโยชน์จากสภาพและที่ตั้งของที่ดินพิพาทดังกล่าวและพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาฟังไม่ได้ว่าในวันประกาศกำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าทั้งสองสายคือ ปลายปี 2537 ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 3720 มีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดสูงถึงตารางวาละ 6,000 บาท ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กำหนดราคาที่ดินพิพาทตารางวาละ 6,000 บาท เป็นฐานในการกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้แก่โจทก์นั้นสูงเกินไป แต่อย่างไรก็ตามปรากฏจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินฯ ว่า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2536 ได้มีการจดทะเบียนซื้อขายโฉนดเลขที่ 5301 เนื้อที่ 150 ตารางวา อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินพิพาทระหว่างนายชัยยศ น้อยบุญเต็ม กับนางมรกต แซ่ตั้ง ในราคาตารางวาละ 3,680 บาท ตามสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินฯ เอกสารหมายจ.15 ประกอบกับที่ดินของโจทก์ที่เหลืออยู่นอกแนวเขตที่ดินสายส่งไฟฟ้าทั้งสองสายมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 80.70 ตารางวา เป็นเนื้อที่ไม่มากนัก ซึ่งคงจะได้รับผลกระทบในแง่ลบอยู่บ้างด้วย จึงเห็นควรใช้อัตราที่ดินตารางวาละ 4,000 บาท มาเป็นฐานในการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้แก่โจทก์เนื่องจากการเดินสายส่งไฟฟ้าของจำเลยพาดผ่านที่ดินนั้นเป็นการขอใช้ที่ดินโดยมิได้มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินส่วนที่อยู่ในแนวเขตสายส่งไฟฟ้าให้แก่จำเลย ที่ดินเหล่านั้นยังคงเป็นกรรมสิทธิ์หรือครอบครองของเจ้าของที่ดินอยู่ ดังนั้น ศาลฎีกาจึงเห็นด้วยกับที่ฝ่ายจำเลยกำหนดอัตราถือจ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินตามประเภทที่ดินที่ว่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าจ่ายให้ร้อยละ 100 ที่บ้านจ่ายให้ร้อยละ 90 ที่สวนจ่ายให้ร้อยละ 70 ที่นาจ่ายให้ร้อยละ 50 จึงมีปัญหาว่า ที่ดินของโจทก์จัดอยู่ในที่ดินประเภทใด ฝ่ายจำเลยมีความเห็นว่าที่ดินของโจทก์เป็นที่นา จึงกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้อัตราร้อยละ 50 ส่วนโจทก์โต้แย้งว่าที่ดินของโจทก์เป็นที่บ้าน ควรได้เงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินในอัตราร้อยละ 90 ปัญหาข้อนี้เห็นว่าตามสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนฯ เอกสารหมาย ล.4 แผ่น

ที่ 9 ได้กำหนดค่านิยามของที่บ้านไว้ว่า ที่บ้าน ให้หมายถึง "...3 ที่ดินจัดสรรเพื่อปลูกอาคารบ้านเรือน จะถือว่าเป็นที่บ้านได้ต่อเมื่อผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจากทางราชการ รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงที่ดิน เช่น ทำถนนหรือถมดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ก่อนมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนครั้งนี้..." ตามคำเบิกความของนายชัยยศผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ตอบทนายจำเลยถามค้าน ได้ความเพียงว่า ที่ดินของโจทก์ลักษณะเป็นที่นาถมแล้ว แต่เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีภาพถ่ายที่ดินของโจทก์มาแสดงและไม่มีข้อเท็จจริงชัดเจนว่า ถมแล้วตั้งแต่เมื่อใดเป็นจำนวนเนื้อที่เท่าใด สูงขนาดไหน ทั้งขณะที่โจทก์ซื้อที่ดินแปลงนี้มาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2538 ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ 4 ไร่ ไม่มีด้านใดที่ติดทางสาธารณประโยชน์ ยังไม่พร้อมที่จะใช้เป็นที่ปลูกบ้านอยู่อาศัย ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าในวันที่กำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าทั้งสองสายนี้ ที่ดินพิพาทมีลักษณะเป็นที่นา จึงต้องกำหนดเงินนค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 50 ของราคาที่ใช้เป็นฐานในการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินของโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินซึ่งเป็นที่นาเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 38.20 ตารางวา ตารางวาละ 2,000 บาท เป็นเงิน 1,076,400 บาท ที่ตั้งเสาไฟฟ้าเนื้อที่ 2.10 ตารางวา ตารางวาละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท รวมเป็นเงิน 1,084,800 บาท จำเลยกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้แก่โจทก์แล้วจำนวน 813,600 บาท โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 271,200 บาท ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินเพิ่มอีกจำนวน 271,200 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสินแต่ไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี เท่าที่โจทก์ขอ นับแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2542 จนกว่าจะชำระเสร็จ

(พิทักษ์ คงจันทร์-วิชัย วิวิตเสวี-ธานีศ เกศวพิทักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ